

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7972/2549

บริษัท เจ แอนด์ มี ชิวอิง แมชชีน จำกัด

โจทก์

บริษัทเฮอร์ดี จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัทฟายไลน์ เอเชีย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254 (1), มาตรา 290

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

การยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 254 (1) ซึ่งเป็นวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงไม่ต้องห้ามที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นจะยึดทรัพย์สินนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 290 ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นจึงต้องไปดำเนินการยึดทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ชั่วคราวนั้นจะมายื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายยึดทรัพย์สินนั้นชั่วคราวเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์สินไม่ได้ คำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยได้ก่อนศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ จึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 290

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ โจทก์ส่งสินค้าดังกล่าวจากประเทศอังกฤษให้แก่จำเลยในประเทศไทยครบถ้วน จำเลยผ่อนชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์เรื่อยมา ครึ่งสุดท้ายค้างชำระอยู่ 54,908.64 ปอนด์สเตอร์ลิงและดอกเบี้ย 2,019.59 ปอนด์สเตอร์ลิง รวมเป็น 56,928.23 ปอนด์สเตอร์ลิง (1 ปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 66.96 บาท) คิดเป็นเงินไทยจำนวน 3,811,914.28 บาท แล้วจำเลยไม่ชำระอีก ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีฉุกเฉินโดยขอให้ยึดเครื่องจักรในโรงงานของจำเลยซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 82/116 ถนนพัฒนาการ 69 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (1) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง

ต่อมามีคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในคดีแพ่งอื่น เป็นเงิน 38,745.57 ปอนด์สเตอร์ลิง พร้อมด้วยดอกเบี้ย ผู้ร้องไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพราะทรัพย์สินทั้งหมดของจำเลยถูกโจทก์ยึดไว้ดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ผู้ร้องบังคับคดีตามคำพิพากษาได้อีก จึงขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ชั่วคราวดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้
ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินได้

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"การยึดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 (1) ซึ่งเป็นวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงไม่ต้องห้ามที่เจ้าหน้าที่ตามคำ
พิพากษาอื่นจะยึดทรัพย์สินนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
290 ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาอื่นจึงต้องไปดำเนินการยึดทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้
ชั่วคราวนั้นจะมายื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายยึดทรัพย์สินนั้นชั่วคราวเพื่อขอเฉลี่ย
ทรัพย์สินไม่ได้ คำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่
อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยได้ก่อนศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ จึงไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 อุทธรณ์ของโจทก์ฟัง
ขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในปัญหาอื่นต่อไป"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้อง

(ปัญญารัตน์ วิริยะวานิช-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-เกรียงชัย จึงจตุรพิธ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ